

Kazus na egzamin z prawa cywilnego w dniu 3 września 2024 r. z rozwiązaniem

Katarzyna i Tadeusz byli małżeństwem. 23 września 2018 r. kupili za pieniądze zaoszczędzone w trakcie trwania małżeństwa z wynagrodzenia za pracę, od małżonków Małgorzaty i Jana lokal mieszkalny w Krakowie, będący przedmiotem odrębnej własności. Jan i Małgorzata kupili to mieszkanie tuż po zawarciu małżeństwa, finansując zakup za pomocą wspólnie zaciągniętego kredytu. Umowę sprzedaży lokalu z udziałem całej czwórki zawarto w formie aktu notarialnego. Zgodnie z umową mieszkanie miało 100 m², co odpowiadało oznaczeniu lokalu w księdze wieczystej dla nieruchomości lokalowej. Cena miała wynosić 6 500 zł za metr kwadratowy. W dniu zawarcia umowy lokal został wydany kupującym, a oznaczona w umowie cena 650 000 zł została zapłacona w całości. Po kilku latach związek Katarzyny i Tadeusza się rozpadł i postanowili sprzedać mieszkanie. Jeden z potencjalnych nabywców podczas oglądania mieszkania na początku września 2023 r. wyraził wątpliwość, czy rzeczywiście ma ono powierzchnię 100 m². Zaniepokojona tym Katarzyna udała się 14 września 2023 r. do biura spółdzielni mieszkaniowej, która zarządzała nieruchomością wspólną, i ku swojemu zdumieniu dowiedziała się, że według dokumentów spółdzielni mieszkanie ma powierzchnię 90 m². Tego samego dnia dokładnie zmierzyła wszystkie pomieszczenia. Okazało się, że prawidłowa jest wielkość wskazana w dokumentach spółdzielni. Tymczasem, 3 lutego 2024 r. uprawomocnił się wyrok orzekający rozwód między Katarzyną i Tadeuszem. Wkrótce po tym, 2 kwietnia 2024 r., Katarzyna zwierzyła się swojej przyjaciółce, adwokatce, z perypetii z mieszkaniem. Przyjaciółka poradziła jej, żeby zażądała od sprzedawców mieszkania zwrotu części ceny odpowiadanej „brakującej” powierzchni. Zainspirowana tą poradą Katarzyna napisała do Małgorzaty i Jana list, w którym zażądała zapłaty sumy 130 000 zł. W liście wyjaśniła, że skoro mieszkanie było o 10 m² mniejsze, a cena za metr kwadratowy wynosiła 6 500 zł, to zapłaciła o 65 000 zł za dużo. Zarazem jednak od roku 2018 ceny mieszkań w Krakowie znacząco wzrosły i obecnie cena za metr kwadratowy w okolicy wynosi 13 000 zł. Dlatego też Małgorzata i Jan powinni jej zapłacić równowartość 10 m² według obecnych cen, czyli 130 000 zł. Małgorzata i Jan odebrali list polecony od Katarzyny 28 maja 2024 r. Tydzień później Katarzyna jechała samochodem ze swoim pełnoletnim synem, Krzysztofem i z matką, Pauliną. Samochód uległ wypadkowi, w którym Katarzyna doznała ciężkich obrażeń i zmarła jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych na miejsce. Wcześniej zdołała w obecności kierowcy, który zatrzymał się w celu udzielenia ofiarom wypadku pomocy, powiedzieć: „wszystko przekazuję Krzysztofowi”. Oświadczenie to słyszał zarówno Krzysztof, jak i Paulina. Podczas stypy po pogrzebie Katarzyny do Krzysztofa podeszła jego siostra i zarazem córka Katarzyny, Daria i pokazała mu kserokopię dokumentu napisanego w całości odręcznie i podpisanego przez Katarzynę, zawierającego następujący tekst: „Chcę, żeby po mnie dziedziczyła wyłącznie córka Daria. Mój syn Krzysztof jest dobrym dzieckiem, ale jako osoba zamożna nie potrzebuje spadku po mnie.” Na dokumencie brak było daty.

Czy żądanie Katarzyny było uzasadnione i ewentualnie, kto obecnie może żądać zadośćuczynienia temu roszczeniu?

Rozwiązanie

I. Powstanie roszczenia

1. Podstawa prawna roszczenia i jego przesłanki

Podstawa prawna: art. 405 w zw. z art. 410 § 2 k.c.

Katarzyna mogła mieć roszczenie o zapłatę żądanej sumy od Jana i Małgorzaty z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Roszczenie to mogło się opierać na art. 405 w zw. z art. 410 § 2 k.c.

Przesłanki powstania roszczenia:

- a) zubożenie Katarzyny;
- b) wzbogacenie Jana i Małgorzaty;
- c) związek między zubożeniem a wzbogaceniem;
- d) brak podstawy prawnej dla wzbogacenia Jana i Małgorzaty.

Podstawą prawną roszczenia Katarzyny mógłby być także stosowany przez analogię art. 494 § 1 w zw. z art. 560 § 1 k.c.

Przesłanką powstania roszczenia byłoby:

- a) zawarcie ważnej i skutecznej umowy sprzedaży mieszkania;
- b) zaistnienie wady sprzedanej nieruchomości, za którą odpowiadają sprzedawcy;
- c) złożenie przez Katarzynę skutecznego oświadczenia o obniżeniu ceny sprzedanej rzeczy.

2. analiza przesłanek roszczenia

Ad I. 1. a-c . Zubożenie, wzbogacenie i związek między nimi.

Spełnienie przesłanek a.-c. wynika z samego faktu zapłaty ceny sprzedaży.

Zarówno Katarzyna i Tadeusz, jak i Jan i Małgorzata pozostawali w związkach małżeńskich. Zgodnie z art. 31 § 1 zd. 1 *in principio* k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność ustawowa. Wobec braku w kazusie informacji wskazujących na wyłączenie wspólności, należy przyjąć, że w obydwóch małżeństwach obowiązywał ustrój majątkowy wspólności ustawowej. W ustroju tym przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa należą co do zasady do majątku wspólnego (art. 31 § 1 zd. 1 *in fine* k.r.o.)

Katarzyna i Tadeusz zapłacili Janowi i Małgorzacie 650 000 zł. Jan i Małgorzata nabyli lokal za środki, które pochodziły z kredytu udzielonego w trakcie trwania małżeństwa, więc zasilły one ich majątek wspólny. Z kolei Katarzyna i Tadeusz kupili mieszkanie „za pieniądze zaoszczędzone w trakcie trwania małżeństwa z wynagrodzenia za pracę”. Wypłacone wynagrodzenie za pracę wchodzi do majątku wspólnego, więc zakup lokalu nastąpił z majątku wspólnego Katarzyny i Tadeusza.

Zapłata pociągnęła za sobą zatem uszczuplenie tego majątku, a więc doszło do zubożenia Katarzyny i Tadeusza. Zapłacona suma zasiła majątek wspólny Jana i Małgorzaty (skoro prawo własności lokalu wchodziło do majątku wspólnego). Tym samym nastąpiło ich wzbogacenie. Zarówno zubożenie, jak i wzbogacenie jest konsekwencją tego samego zdarzenia prawnego – zapłaty, zachodzi więc między nimi związek uzasadniający wniosek, że Jan i Małgorzata uzyskali korzyść kosztem Katarzyny i Tadeusza.

Uzasadnienie przyjęcia jako podstawy roszczenia art. 494 § 1 w zw. z art. 560 § 1 k.c.

Przepis art. 560 § 1 k.c. przyznaje kupującemu uprawnienie do obniżenia ceny, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę. Przepis ten nie określa jednak skutków obniżenia ceny. W tym zakresie niektórzy przedstawiciele nauki przyjmują, że ze względu na podobny układ interesów stron, jak w przypadku odstąpienia od umowy, należy zastosować w drodze analogii art. 494 k.c., który określa skutki odstąpienia od umowy wzajemnej (taką jest umowa sprzedaży). Analogiczne stosowanie art. 494 § 1 k.c. w przypadku skutecznego obniżenia ceny oznaczać będzie, że sprzedawca ma obowiązek zwrotu jedynie części zapłaconej ceny (a nie zwrotu całości otrzymanego świadczenia). Ponieważ w stanie faktycznym kupujący nie byli konsumentami, nie będzie miał zastosowania § 2 art. 494 k.c., który określa termin wymagalności roszczenia o zwrot spełnionego świadczenia na rzecz konsumenta (gdy druga stroną jest przedsiębiorca).

Ad I. 1. d. Brak podstawy prawnej świadczenia.

Korzyść Jana i Małgorzaty w postaci otrzymanej ceny sprzedaży znajdowała swoją podstawę w łączącym ich z Katarzyną i Tadeuszem zobowiązaniu wynikającym z umowy sprzedaży. W chwili spełnienia świadczenia przez Katarzynę i Tadeusza korzyść Jana i Małgorzaty nie była więc bezpodstawną. Bezpodstawne wzbogacenie może jednak nastąpić także wskutek następczego odpadnięcia podstawy świadczenia, które wówczas staje się świadczeniem nienależnym (art. 410 k.c.).

Sprzedający, Jan i Małgorzata, mogliby być bezpodstawnie wzbogaceni kosztem kupujących, Katarzyny i Tadeusza, w zakresie części ceny sprzedaży, wskutek złożenia przez kupujących oświadczenia o obniżeniu ceny sprzedaży wadliwej rzeczy (art. 560 § 1 k.c.). Obniżenie ceny z tego tytułu mogłoby nastąpić w razie spełnienia następujących przesłanek:

- i. została zawarta ważna i skuteczna umowa sprzedaży nieruchomości
- ii. sprzedana rzecz ma wadę, o której kupujący nie wiedzieli (art. 556¹ § 1 i art. 557 § 1 k.c.);
- iii. wykrycie wady nastąpiło przed upływem pięciu lat od wydania kupującemu nieruchomości (art. 568 § 1 k.c.);
- iv. kupujący złożyli sprzedającym oświadczenie o obniżeniu ceny sprzedaży przed upływem roku od stwierdzenia wady (art. 568 § 3 w zw. z § 2 k.c.).

Ad. I.1.d.i. Zawarcie umowy

Strony zawarły ważną i skuteczną umowę sprzedaży nieruchomości. Strony złożyły zgodne oświadczenia, określając przedmiotowo istotne postanowienia umowy sprzedaży (oznaczenie przedmiotu sprzedaży i cenę). Została zachowana forma wymagana dla umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości (forma aktu notarialnego – art. 158 zd. 1 k.c.). Sprzedana nieruchomość wchodziła do majątku wspólnego sprzedawców i weszła do majątku wspólnego kupujących (zob. uwagi wcześniejsze). Ponieważ po stronie sprzedawców jak i po stronie kupujących umowę zawierali oboje małżonkowie, art. 37 § 1 k.r.o. nie miał zastosowania. W stanie faktycznym brak informacji, aby któryś z małżonków nie miał pełnej zdolności do czynności prawnych, żeby zachodziła wada oświadczenia któregośkolwiek małżonka zawierającego umowę. Nie zachodziły inne przyczyny nieważności umowy sprzedaży (np. sprzeczność tej umowy z prawem lub zasadami współżycia społecznego). Skuteczność umowy nie była uzależniona od warunku ani terminu.

Ad. I. 1. d. ii. Wada

Zgodnie z art. 556¹ § 1 zd. 1 k.c. wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Umowa sprzedaży obejmowała nieruchomość lokalową o powierzchni 100 m². Tymczasem faktycznie lokal ten miał powierzchnię 90 m². W tym zakresie niewątpliwie zachodziła więc niegodność rzeczy sprzedanej z umową i tym samym występowała wada przedmiotu sprzedaży. Przesłanka została spełniona.

Kupujący nie wiedzieli o wadzie w chwili zawierania umowy, co wynika ze stanu faktycznego, dlatego odpowiedzialność sprzedawców nie jest wyłączona na podstawie art. 557 § 1 k.c.

Odpowiedzialność z rękojmi za wady nie została w umowie sprzedaży wyłączona.

Ad. I. 1. d. ii. Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady

Zgodnie z art. 568 § 1 k.c. sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna sprzedanej nieruchomości zostanie stwierdzona przed upływem pięciu lat od wydania rzeczy kupującemu. Lokal został wydany kupującym w dniu zawarcia umowy, tj. 23 września 2018 r. Katarzyna powzięła wątpliwość co do rzeczywistej powierzchni lokalu na początku września 2023, a ich potwierdzenie uzyskała 14 września 2023 r. podczas wizyty w biurze spółdzielni mieszkaniowej. Tego samego dnia

dokonała także pomiaru mieszkania. Ten dzień można więc uznać za dzień stwierdzenia wady lokalu. Pięcioletni termin ograniczający odpowiedzialność sprzedających z tytułu rękojmi upływał 23 września 2023 r. Stwierdzenie wady w dniu 14 września 2023 r. nastąpiło zatem jeszcze przed upływem terminu. Przesłanka została spełniona.

Ad I. 1. d. iii. Złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny

Katarzyna zażądała od Jana i Małgorzaty zapłaty 130 000 zł wyjaśniając, że ma to być równowartość „brakującej” powierzchni lokalu. Można więc zinterpretować to oświadczenie jako oświadczenie o obniżeniu ceny rzeczy sprzedanej. Oświadczenie o obniżeniu ceny nie wymaga żadnej formy.

Zgodnie z art. 568 § 2 i 3 k.c. oświadczenie o obniżeniu ceny może być złożone w ciągu roku od stwierdzenia wady. Wada została stwierdzona 14 września 2023 r., a Jan i Małgorzata odebrali list polecony zawierający żądanie zwrotu części ceny 28 maja 2024 r. Tego dnia zatem oświadczenie zostało im złożone (art. 61 § 1 zd. 1 k.c.). Termin do złożenia oświadczenia upłynąłby 14 września 2024 r., wobec czego oświadczenie Katarzyny zostało złożone jeszcze przed upływem terminu.

Rozważenia wymaga jednak zagadnienie, czy Katarzyna mogła samodzielnie złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, bez współdziałania z Tadeuszem. Uprawnienia z umowy sprzedaży zawartej przez małżonków, jako nabyte w trakcie trwania małżeństwa, wchodziły w skład ich majątku wspólnego (art. 31 § 1 zd. 1 k.r.o.). Dotyczy to również uprawnienia do obniżenia ceny wadliwej rzeczy sprzedanej.

Z dniem uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód Katarzyny i Tadeusza ustało ich małżeństwo i ustrój wspólności ustawowej. Od tego dnia ustała wspólność łączna majątku wspólnego małżonków, który stał się przedmiotem wspólności w częściach ułamkowych (art. 43 § 1 k.r.o.). Do tego majątku znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy o wspólności majątku spadkowego (zob. art. 46 k.r.o.) i o współwłasności w częściach ułamkowych (zob. art. 1035 k.c.), czyli art. 1036-1046 i art. 197-221 k.c.

Gdyby Katarzyna nie wykonała uprawnienia do obniżenia ceny wadliwej rzeczy, uprawnienie to mogłoby wygasnąć wskutek upływu terminu zawitego do jego wykonania (zob. wyżej). Z tego względu wykonanie uprawnienia do obniżenia ceny można uznać za czynność zachowawczą w rozumieniu art. 209 k.c. Czynności takie może samodzielnie wykonywać każdy ze współuprawnionych w częściach ułamkowych. Katarzyna mogła zatem samodzielnie złożyć uprawnienie o obniżeniu ceny ze skutkiem także wobec Tadeusza.

Żądanie Katarzyny zwrotu 130 000 zł należy zinterpretować jako oświadczenie o obniżeniu ceny o taką sumę. Zgodnie z art. 560 § 3 k.c. „obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady”. W przypadku wady polegającej na mniejszej powierzchni nieruchomości lokalowej niż zgodna z treścią umowy można uznać za miarodajną dla określenia zakresu obniżenia ceny wartość jednego metra kwadratowego. Zgodnie z umową cena za 1 m² wynosiła 6 500 zł. Jeśli więc różnica między określoną w umowie a rzeczywistą powierzchnią lokalu wynosiła 10 m², to cena powinna zostać obniżona o 65 000 zł.

W tym zakresie zapłata ceny stała się świadczeniem nienależnym i po stronie Katarzyny i Tadeusza powstało roszczenie o zwrot 65 000 zł. Zmiana siły nabywczej pieniądza – znajdująca odzwierciedlenie we wzroście cen mieszkań – mogłaby być ewentualnie uwzględniona w ramach sądowej waloryzacji świadczenia pieniężnego (art. 358¹ § 3 k.c.). Waloryzacja następuje jednak nie *ex lege*, a w drodze orzeczenia sądu. Katarzyna nie tylko nie uzyskała takiego orzeczenia, ale nawet nie wystąpiła do sądu z

powództwem o dokonanie waloryzacji. Z tego względu zwrotowi podlega suma nominalna nienależnego świadczenia, czyli 65 000 zł.

Rozważenia wymaga także zagadnienie, czy Katarzyna mogła dochodzić od Jana i Małgorzaty zapłaty całej bezpodstawnie uzyskanej korzyści. Zwrot bezpodstawnie uzyskanej części ceny jest świadczeniem pieniężnym, a więc podzielnym w myśl kryterium określonego w art. 379 § 2 k.c. Kwalifikacja taka prowadziłaby do podziału roszczenia o zwrot na dwie równe części (art. 379 § 1 k.c.), jako że roszczenie przysługiwało dwóm osobom: Katarzynie i Tadeuszowi. Wówczas Katarzyna byłaby uprawniona do żądania zwrotu jedynie połowy nadpłaconej ceny, czyli 32 500 zł. Co więcej, ze względu na wielość dłużników, wierzytelność i dług powinny ulec dalszemu podziałowi i w konsekwencji Katarzyna mogłaby żądać od Jana i Małgorzaty po 16 250 zł.

Możliwy do obrony jest jednak także pogląd, w myśl którego przepis art. 379 § 1 k.c. nie ma zastosowania do należących do majątku spadkowego wierzytelności o świadczenie podzielne, ze względu na szczególny charakter tego majątku i potrzebę zachowania go w stanie prawnej odrębności aż do działu spadku. Ze względu na odesłanie zawarte w art. 46 k.r.o. koncepcję tę można także odnieść do majątku wspólnego małżonków po ustaniu ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej. Wówczas należałoby przyjąć, że wierzytelność o zwrot bezpodstawnie uzyskanej korzyści weszła do niepodzielonego jeszcze majątku wspólnego Tadeusza i Katarzyny jako surogat wykonanego uprawnienia do obniżenia ceny. Do takiej wspólnej wierzytelności należałoby stosować przez analogię przepisy o wielości uprawnionych do świadczenia niepodzielnego. Zgodnie zatem z art. 381 § 1 k.c. każdy z wierzycieli mógłby żądać całego świadczenia. Żądanie Katarzyny byłoby więc uzasadnione w zakresie całego bezpodstawnego wzbogacenia, czyli 65 000 zł. Zarazem na mocy stosowanego *per analogiam* art. 380 § 1 k.c. należałoby przyjąć, że Jan i Małgorzata odpowiadają za zwrot korzyści jak dłużnicy solidarni. W konsekwencji Katarzyna mogłaby żądać całości lub części świadczenia od Jana i Małgorzaty łącznie lub od każdego z nich z osobna (art. 366 § 1 k.c.).

Należy zatem przyjąć, że roszczenie o zwrot bezpodstawnie uzyskanej korzyści powstało w zakresie 65 000 zł i Katarzyna mogła żądać od Jana i Małgorzaty zapłaty po 16 250 zł. W razie opowiedzenia się za koncepcją niepodzielności wierzytelności ze względu na przynależność do majątku wspólnego małżonków przed jego podziałem, Katarzyna mogłaby żądać od Jana lub Małgorzaty zwrotu całej bezpodstawnie uzyskanej przez nich korzyści, tj. zapłaty 65 000 zł.

Rozważania dotyczące braku podstawy prawnej świadczenia (ad I. 1. d) należy także odpowiednio odnieść do przesłanki roszczenia o zwrot opartej na art. 494 § 1 k.c. w alternatywnym rozwiązaniu.

II. Aktualność roszczenia

Należy jednak rozważyć, czy roszczenie Katarzyny nie wygasło wskutek jej śmierci. Zgodnie z art. 922 § 1 k.c. prawa majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. Roszczenie o zapłatę bezpodstawnie uzyskanej korzyści ma niewątpliwie charakter majątkowy. Nie jest to także prawo ściśle związane z osobą zmarłego, więc nie wygasło wskutek śmierci Katarzyny (art. 922 § 2 *a contrario*). Roszczenie o zwrot nadpłaconej ceny weszło zatem do spadku po Katarzynie.

Kolejnym krokiem jest ustalenie, komu przypadł spadek po zmarłej. Dziedziczenie może nastąpić na podstawie ustawy, chyba że zmarła osoba pozostawiła testament, zawierający powołanie do całego spadku (art. 926 § 1 i 2 k.c.).

Katarzyna bezpośrednio po wypadku złożyła oświadczenie, które mogłoby stanowić testament ustny. Testament ustny jest testamentem szczególnym, który można sporządzić jedynie w ustawowo określonych okolicznościach. Zgodnie z art. 952 § 1 k.c. okoliczności te stanowią alternatywnie:

1. obawa rychłej śmierci albo
2. brak możliwości lub znaczne trudności w zachowaniu zwykłej formy testamentu.

Z kazusu wiadomo, że Katarzyna złożyła oświadczenie w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia występującego po wypadku drogowym. Niewątpliwie zatem można w tym przypadku uznać występowanie obawy rychłej śmierci, bez względu na to czy przyjmuje się subiektywne, obiektywne czy mieszane rozumienie tej przesłanki. Już spełnienie przesłanki obawy rychłej śmierci uzasadniałoby posłużenie się przez spadkodawcę formą testamentu ustnego. Spełniona została jednak także druga przesłanka, ponieważ w okolicznościach poważnego wypadku drogowego z pewnością nie było możliwości sporządzenia testamentu notarialnego czy allograficznego, a sporządzenie testamentu holograficznego było co najmniej bardzo utrudnione.

Forma testamentu ustnego obejmuje ustne oświadczenie ostatniej woli w obecności co najmniej trzech świadków (art. 952 § 1 *in fine* k.c.). Oświadczenie Katarzyny zostało złożone wobec jej syna Krzysztofa, matki Pauliny oraz kierowcy, który zatrzymał się w celu dzielenia pomocy ofiarom wypadku. Forma testamentu ustanęgo została zatem zachowana.

Testament ustny Katarzyny zawierał tylko jedno rozrządzenie: powołanie do całego spadku Krzysztofa. Rozważenia wymaga zatem zagadnienie konsekwencji występowania w roli świadka testamentu osoby powoływanej w tym testamencie do dziedziczenia. W takim przypadku zachodzi po stronie powołanego spadkobiercy tzw. względna niezdolność do bycia świadkiem testamentu (art. 957 § 1 k.c.). Świadkiem testamentu nie mogła być także Paulina, która jako babka Krzysztofa jest jego krewną 2 stopnia w linii prostej. Konsekwencją owej niezdolności dwóch świadków testamentu jest nieważność postanowienia testamentu zastrzegającego korzyść na rzecz świadka (art. 957 § 2 zd. 1 k.c.). Powołanie do spadku Krzysztofa będącego zarazem świadkiem testamentu było zatem nieważne. Jako że stanowiło ono jedyne rozrządzenie zawarte w testamencie, jego nieważność jest równoważna nieważności całego testamentu. Wskutek sporządzenia przez Katarzynę testamentu ustnego nie doszło zatem do powołania spadkobiercy.

Nie doszło także do stwierdzenia treści testamentu w jeden ze sposobów określonych w art. 952 § 2 i 3 k.c.

Testament ustny nie mógł być więc podstawą dziedziczenia spadku po Katarzynie.

Dokument okazany przez Darię Krzysztofowi mógł stanowić kopię testamentu własnoręcznego Katarzyny. Zgodnie z art. 949 § 1 k.c. testament własnoręczny powinien być w całości napisany pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą. Kopia obejmowała tekst napisany odręcznie przez Katarzynę i podpisany przez nią. Brak było jednak daty. Uchybienie temu ostatniemu wymaganiu co do formy testamentu holograficznego należy oceniać według zasad określonych w art. 949 § 2 k.c. Zgodnie z powołanym przepisem brak daty na testamencie własnoręcznym nie pociąga za sobą jego nieważności, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. W kazusie nie ma informacji mogących uzasadniać wątpliwości co do zdolności testowania Katarzyny. Również ze względu na treść testamentu brak daty nie przysparza żadnych trudności interpretacyjnych. Wobec nieważności testamentu ustnego nie powstaje także wątpliwość co do stosunku testamentu holograficznego do innego testamentu. Mimo braku daty testament własnoręczny Katarzyny czyni zatem zadość minimalnym wymaganiom co do formy i jest ważny. W konsekwencji do całego spadku po Katarzynie zostałaby powołana jej córka, Daria. Wraz ze spadkiem przeszłoby (przeszły) na nią także roszczenie (roszczenia) o zwrot przez Jana i Małgorzatę bezpodstawnie zapłaconej części ceny.

Daria nie dysponowała oryginalnym dokumentem a jedynie kopią testamentu. Zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa nie stoi to na przeszkodzie dziedziczeniu na podstawie testamentu. Nawet

jeżeli oryginalny dokument zaginął, jego treść może być ustalona za pomocą wszelkich dostępnych środków dowodowych, także kopii testamentu.

Roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia nie wygasło także na skutek odnowienia, potrącenia lub zwolnienia z długu, gdyż w stanie faktycznym nie ma mowy o takich zdarzeniach.

Roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia nie wygasło także na skutek wyzbycia się korzyści przez Jana i Małgorzatę (art. 409 k.c.). Po pierwsze, roszczenie to powstało na skutek złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, co oznacza, że sprzedawcy musieli się liczyć z koniecznością zwrotu części ceny. Po drugie, w stanie faktycznym nie ma informacji, żeby Jan i Małgorzata nie byli już wzbogaceni (wyzbyli się korzyści bezproduktywnie).

Roszczenie o zwrot bezpodstawnie uzyskanej korzyści jest zatem aktualne i przysługuje Darii.

Uwagi dotyczące aktualności roszczenia należy odnieść odpowiednio także do roszczenia alternatywnego o zwrot zapłaconej ceny na podstawie stosowanego analogicznie art. 494 § 1 k.c. (prócz uwagi dotyczącej utraty korzyści).

III. Wymagalność roszczenia

Roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia ma charakter bezterminowy. Jego wymagalność zależy zatem, w myśl art. 455 k.c., od wezwania przez wierzyciela do zadośćuczynienia roszczeniu. Świadczenie powinno zostać spełnione niezwłocznie po owym wezwaniu.

Pismo Katarzyny skierowane do Jana i Małgorzaty zawierające żądanie zapłaty 130 000 zł należy potraktować nie tylko jako wykonanie uprawnienia do obniżenia ceny, ale także jako wezwanie do zwrotu nadpłaconej części ceny. Pismo to zostało odebrane przez adresatów 28 maja 2024 r. i wówczas mogli oni się zapoznać z treścią oświadczenia Katarzyny, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia (art. 61 § 1 k.c.). Zwrot bezpodstawnie uzyskanej korzyści powinien nastąpić niezwłocznie po 28 maja 2024 r. Ze względu na charakter powinnego świadczenia pieniężnego, którego spełnienie nie wymaga szczególnych przygotowań, można przyjąć, że Jan i Małgorzata powinni zadośćuczynić roszczeniu Katarzyny nie później niż dwa tygodnie po wezwaniu do zapłaty, czyli 11 czerwca 2024 r. Najpóźniej następnego dnia, tj. 12 czerwca 2024 r. roszczenie stało się wymagalne. Wprawdzie Katarzyna zmarła 4 czerwca 2024 r., a więc przed nadejściem terminu wymagalności roszczenia, jednak na zasadzie sukcesji uniwersalnej skutki złożonego przez nią w dniu 28 maja 2024 r. oświadczenia przeszły na spadkobierczynię – Darię. Roszczenie jest zatem wymagalne.

Rozważania dotyczące wymagalności roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia są aktualne także dla alternatywnego rozwiązania i żądania zwrotu części zapłaconej ceny na podstawie art. 494 § 1 k.c. (nie ma zastosowania § 2, który określa termin wymagalności roszczenia o zwrot przysługującego konsumentowi, bo Katarzyna i jej mąż nie byli konsumentami). Do roszczenia o zwrot części zapłaconej ceny ma zastosowanie art. 455 k.c.

IV. Zaskarżalność roszczenia

Dla roszczenia o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia nie został przewidziany żaden szczególny termin, więc termin przedawnienia wynosi 6 lat (art. 118 zd. 1 k.c.). Początek biegu tego terminu należy ustalić zgodnie z art. 120 § 1 zd. 2 k.c. ze względu na art. 455 k.c. Przedawnienie zaczęłoby bieg w chwili, w której stałoby się wymagalne, gdyby wierzyciel najwcześniej wezwał dłużnika do spełnienia świadczenia. W stanie faktycznym wezwanie do zwrotu zapłaconej ceny nastąpiło wraz z oświadczeniem o obniżeniu ceny. Zatem przedawnienie zaczęło biec w chwili, w której roszczenie stało

się wymagalne (bo Katarzyna wezwała sprzedawców do zwrotu świadczenia w najwcześniejszym momencie).

Roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia przedawni się więc z końcem roku, w którym minie sześć lat od wymagalności roszczenia. Ponieważ roszczenie Darii stało się wymagalne nie wcześniej niż 28 maja 2024 r. termin przedawnienia jeszcze nie upłynął. Roszczenie jest zaskarżalne.

Rozważania dotyczące zaskarżalności są aktualne także dla alternatywnego rozwiązania i żądania zwrotu części zapłaconej ceny na podstawie art. 494 § 1 k.c. – termin przedawnienia wynosi tak samo 6 lat.

Odpowiedź: Daria może żądać od Jana i Małgorzaty zapłaty po 16 250 zł (względnie solidarnie od obydwójga dłużników kwoty 65 000 zł).